

UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



Resolución Directoral N°.....002749

Tocache, 05 OCT 2023

VISTO:

El memorando N°1002-2023-GRSM-DRE-UGEL-T/D de fecha 05 de octubre de 2023, el Informe N°042-2023-GRSM/DRE/UGEL-T/ST-CPPADD de fecha 3 de octubre de 2023 y demás recaudos que se adjuntan como antecedentes en (19) folios útiles y;

CONSIDERANDO:

Que, habiendo tomado conocimiento mediante Informe N°30-2023-GR-SM/DRE-SM/UGEL-T/AGP-ECE/MRC, de fecha 13 de agosto de 2023, emitido por la Especialista de convivencia Escolar de ASUNTO: Informe sobre presunto caso de violencia física del docente al estudiante en la IE 0413.

Reporte : 19:53:03, el día de hoy en clases de educación física, le menor patea una pelota para pasarle a su compañero, entonces el profesor se acerca donde el menor le riñe y le tira con un palo en la pierna izquierda, dejándole una huella por la agresión, esta rojo la pierna, la agresión física provoco mucho dolor al menor en la perna, se aguantó y tenía muchas ganas de llorar, luego el menor fue a informar a dirección y le comento a una Profesora o aun personal que encontró quien le dijo que vaya hablar con su profesora que es su tutora y que luego regrese(...)

Nota de coordinación N° 186-2023-GRSM-DRE-UGELT/D, fecha 18 de julio del 2023. Asunto: Traslado documento sobre presunto caso de violencia física. (...)
A su vez trasladar el documento en referencia lo cual la especialista de Convivencia Escolar informa sobre presunto caso de violencia física por parte de docente de educación física Roberto Pezo Pezo hacia el estudiante de 09 años de iniciales R.J.HBR de la I.E N° 0413- Tocache (..)

Que, conforme a lo establecido en los "Lineamientos para la Gestión de la Convivencia Escolar, la Prevención y la Atención de la Violencia contra niñas, niños y adolescentes" aprobado por Decreto Supremo N° 004-2018-MINEDU de fecha 12 de mayo de 2018.

Cabe mencionar que las medidas preventivas lo encontramos en la Resolución Viceministerial N°091-2021-MINEDU, así mismo como en el artículo de la Ley de la Reforma Magisterial y el art. 86 del Reglamento de la Ley de la Reforma Magisterial, siendo que dio prioridad correspondiente el retiro en el presente caso, cumpliendo con lo establecido de la ley

Que el art. 86 del Reglamento de la ley N° 29944 de la reforma magisterial, concordante con el art. 86 del decreto supremo N° 04-2013-ED que reglamenta la pre citada ley, establecen en su inciso 86.2. El retiro del profesor es adoptado por el titular de la UGEL o DRE o quien haga sus veces, previa recomendación de la Comisión Permanente o especial de Procesos Administrativos Disciplinarios para docentes, la que evaluara la pertinencia del Retiro, en los siguientes supuestos: a) Denuncias por presuntas faltas graves señaladas en los literales a) y b) del artículo 48 de la LRM. b) Denuncias por presuntas faltas muy graves señaladas en los literales d), e), f), g) y h) del artículo 49 de la LRM.

Que, la Resolución Viceministerial N°091-2021-MINEDU, en su art. 6.4.6. MEDIDAS PREVENTIVAS, 6.4.6.2. RETIRO 1. El retiro del profesor es adoptado por el titular de la UGEL o DRE o quien haga sus veces, para aquellos que cuenten con IE a su cargo, mediante acto resolutivo, previa recomendación de la comisión, la que evaluará la pertinencia del retiro, en los siguientes supuestos: - Denuncias por presuntas faltas graves señaladas en los literales a) y b) del artículo 48 de la LRM. - Denuncias por presuntas faltas muy graves señaladas en los literales d), e), f), g) y h) del artículo 49 de la LRM

Que, de acuerdo al artículo antes referido La medida de separación preventiva y de retiro se aplican solo por los casos señalados en la LRM y su Reglamento, los mismos que culminan con la conclusión del Proceso Administrativo Disciplinario o proceso judicial. El período de tiempo que dure esta medida no constituye sanción ni demérito. 3. Las medidas de separación preventiva y retiro implican el alejamiento del profesor de cualquier IE, siendo puesto a disposición del equipo de personal de la UGEL o DRE o la que haga sus veces para aquellos que cuenten con IE a su cargo, según corresponda, para realizar las labores que le sean asignadas, debiéndose asegurar que no ejerza funciones en las áreas pedagógicas o de gestión institucional. Dichas medidas no comprenden la suspensión del pago de remuneraciones.

la CPPADD, se apersono a tomar la entrevista a la madre de familia, obteniendo un acta de manifestación, así mismo la entrevista al Director de la I.E, realizando otras diligencias con el caso en mención, recopilando información y el estudio que corresponde la CPPADD ha optado por un retiro del profesor.

En ese sentido, la CPPADD, recepciono los documentos mencionados en el presente informe y considera se opte por una medida de retiro con respecto al Prof. Roberto Pezo Pezo (prof nombrado) en la I.E N° 0413-, Provincia de Tocache, Región San Martín, hasta que culmine el proceso administrativo disciplinario o judicial correspondiente, se tiene en cuenta que se está dando cumplimiento con la Resolución Viceministerial N° 091-2021-MINEDU y establecido dentro de la LRM

De conformidad con las disposiciones de los "Lineamientos para la Gestión de la Convivencia Escolar, la Prevención y la Atención de la Violencia contra niñas, niños y adolescentes" aprobado por Decreto Supremo N° 004-2018-MINEDU, Ley N° 29988 "Ley que establece medidas extraordinarias para el personal que presta servicios en instituciones educativas públicas y privadas implicado en diversos delitos; crea el registro de personas condenadas o procesadas por los delitos establecidos en la Ley N° 29988 y modifica los artículos 36 y 38 del Código Penal", modificado por Decreto de Urgencia N° 019-2019, el Reglamento de la Ley N° 29988 aprobado por Decreto Supremo N° 004-2020-MINEDU, el TUO de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- ADOPTAR LA MEDIDA DE RETIRO respecto al Prof. **Roberto Pezo Pezo**, identificado con DNI 00961486, quien es docente (nombrado) en la I.E N° 0413, Provincia de Tocache, Región San Martín, hasta que culmine el proceso administrativo disciplinario o judicial correspondiente.

ARTICULO 2°.- PONER A DISPOSICIÓN DE LA UGEL TOCACHE, al **Prof. Roberto Pezo Pezo**, a partir de recepcionada la presente resolución, debiendo este presentarse a la UGEL de manera inmediata, así mismo se le informa al docente que mientras dura este proceso de violencia física, no será afectado económicamente pues seguirá percibiendo su remuneración mensual conforme a Ley hasta que concluya su proceso.

ARTÍCULO 3°.- DISPONER que la presente resolución se notifique con las formalidades establecidas en el TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.

602749

ARTÍCULO 3°.- REMITIR copia de la presente Resolución al Área de Recursos Humanos o al que haga sus veces y al Equipo de Escalafón de la UGEL/DRE, para los fines pertinentes.

Regístrese y Comuníquese,



Mg. Jorge Danny SANDOVAL RUIZ
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE

JDSR/DUGEL
MCP/P
MACA/RPD
ST/CPPADD

NOTIFICACIÓN Nº168-2023

ANTECEDENTE : Memorando Nº 1002-2023-GRSM-DRE-UGEL –T/D
ENTIDAD : UGEL TOCACHE
FECHA DE EMISIÓN : 05-10-2023

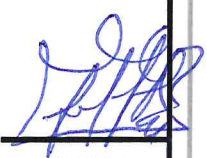
De conformidad con el artículo 18º de la Ley Nº 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, Se cumple con notificación

1.-RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº2749-2023.

ADOPTAR LA MEDIDA DE RETIRO AL DOCENTE DE LA IE.Nº 0413

A.-DATOS DE LA PERSONA: :

NOMBRE : ROBERTO PEZO PEZO
DOMICILIO : Jr. Jorge Chávez
DNI Nº : 1003 - 00961486
CORREO ELECTRÓNICO:
FECHA NOTIFICACIÓN : 06/10/23 **HORA:** 3:57


FIRMA


HUELLA DIGITAL

B.- EN CASO DE NEGATIVA DE RECEPCIÓN;ACTA DE NEGATIVA DE RECEPCIÓN

Siendo las Horas del día/...../201.. me constituí al domicilio y/o centro de trabajo del ADMINISTRADO, con el propósito de notificar el (los) documento(s) que se indican en el presente cargo de notificación, al respecto se deja constancia que en el referido domicilio se negaron a recibir la documentación objeto de la notificación por que se procedió a dejar bajo la puerta del domicilio el (los) documento(s).

CARACTERÍSTICAS DEL DOMICILIO	
Color de fachada:	Descripción de los domicilios conlindantes (fachada, puertas y pisos: A la derecha: A la izquierda:
Color de puerta:	
Número de pisos	
Otra característica:	

Levanto la presente acta para los fines de ley, de conformidad al lo establecido en los Arts. 18.2 y 21.3 de la Ley 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, que establece el procedimiento para la notificación de actos administrativos, firmando al final del presente documento.

C: RECEPCIÓN DE PERSONA CAPAZ:

D.-DATOS DE LA PERSONA:

NOMBRE :
DOMICILIO :
DNI Nº :
VÍNCULO CON EL NOTIFICADO:


FIRM


HUELLA DIGITAL



LIC. ADH. PENSILVALDIVIEZO FLORES
OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO
Y COMUNICACIONES
C.M. 1001170171

NOTIFICADOR